

0002057-30.2016.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policial - 6459/2016 - Delegacia de Polícia de Suzano, 6459/2016 - Delegacia de

Polícia de Suzano, 6459/2016 - Delegacia de Polícia de Suzano, 842/2016 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002057-30.2016.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002057-30.2016.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policial - 6459/2016 - Delegacia de Polícia de Suzano, 6459/2016 - Delegacia de

Polícia de Suzano, 6459/2016 - Delegacia de Polícia de Suzano, 842/2016 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mario Sergio Camargo da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

MÁRIO SERGIO CAMARGO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de

fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 06 dezembro de 2016, por volta de 12h30min, em uma travessa da Rua Lindoia, Vila Jesuina, nesta cidade de Itaquaquecetuba, o denunciado supostamente vendia e trazia consigo, com a finalidade de traficância, drogas consistentes em 22 invólucros de plástico contendo 36,1 gramas de Cannabis sativa L., substância conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 52), o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 107/108). A denúncia foi recebida (fls. 113/114). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da comprovação de materialidade delitiva devidamente comprovada através do Auto de Exibição/Apreensão (fls. 16), Laudo de Constatação Provisória (fls. 88/90) e através do Laudo Pericial de Constatação Definitivo (fls. 186/188), a prova de autoria não é escorreita.

A testemunha CAIO CÉSAR EWERT DE CAMPOS, policial civil, em juízo relata que salvo engano, se tratava de operação determinada pela delegacia seccional e estavam em viatura descaracterizada. Avistaram o acusado parado em uma viela. Viram duas pessoas se aproximarem dele, trocaram algo e saíram dali. Aproximaram-se dele e o abordaram. Foram encontrados entorpecentes em seu poder bem como a quantia de R\$ 10,00 (dez reais). Ele confessou a traficância. Não conhecia o acusado de ocorrências policiais anteriores.

FÁBIO LUIZ RIBEIRO DE LIMA, policial civil, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que no bolso do acusado, foram encontradas 22 (vinte e duas) trouxinhas de maconha. Não o conhecia anteriormente.

Interrogado, o acusado MÁRIO SERGIO CAMARGO DA SILVA, disse que conta com 24 anos. Está preso por tráfico de drogas. Reconhece que estava no local, mas não era a pessoa que vendia. Estava com dois amigos no local dos fatos e o traficante se afastou para pegar drogas. O carro chegou e o traficante não mais retornou. Afirmaram que se entrassem na viela e ali encontrassem drogas, ela pertenceria a ele.

É bem verdade que antes dos fatos, o réu já ostentava envolvimento em sua folha de antecedentes perante a Vara da Infância e Juventude e, atualmente, está preso por tráfico de drogas. No entanto, não se tratam de circunstâncias que fazem prova em ações penais ou configurem elemento de convicção apto a esclarecer a acusação da denúncia devendo ser valorados tão somente no momento de eventual aplicação de pena.

A prova dos autos é insuficiente para autorizar convicção acerca dos fatos imputados ao acusado.

Isto porque, os policiais civis afirmaram, em uníssono, terem feito campana e presenciado o réu recebendo algo que parecia ser dinheiro e entregando objeto a cerca de três pessoas.

Nenhuma outra prova há nos autos.

É sabido que os depoimentos dos agentes públicos gozam de fé pública de forma relativa, já que mister se faz sejam corroborados por outros elementos probatórios dos autos.

In casu, os depoimentos são dúbios e, portanto, inconsistentes. Isto porque, afirmaram ter visto o acusado em atitudes típicas de traficância por cerca de duas ou três vezes. Entretanto, se assim o fosse, a quantia em dinheiro apreendida em sua posse não corresponderia a três ou duas vendas, já que tratava-se somente de R\$ 10,00.

Nesse contexto, considerando a versão negativa e a primariedade do acusado bem como tipo único de entorpecente apreendido, temos que a prova é lacunosa faltando aos autos peças que elucidassem a real dinâmica dos fatos.

O contexto probatório não traz nem mesmo certeza acerca de eventual consumo por parte do acusado impondo-se a absolvição, já que não foi encontrado qualquer papelote sob as vestes do réu que houvesse sido por ele adquirido naquele momento e, por fim, a quantia de R\$ 10,00 não seria suficiente para a aquisição de 22 papелotes de maconha o que, novamente, demonstra a impossibilidade de convicção em qualquer sentido.

Ante o exposto, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO MÁRIO SÉRGIO CAMARGO DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquetuba, 02 de dezembro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA